FICHE CAS PRATIQUE
案例分析知识清单

Droit du travail – Partiel S2
劳动法——期中考试

Bilingue français–chinois 中法双语 Orientée cas pratique 面向案例分析

▷ **Méthode 方法 : Structure universelle du cas pratique 案例分析通用结构**

Chaque question du cas pratique suit ce schéma : 每道案例分析题遵循以下框架：

1. **Faits pertinents** : résumer les faits utiles (pas tout recopier) 相关事实：概括有用事实（不要全抄）
2. **Problème juridique** : formuler sous forme de question 法律问题：以问句形式提出
3. **Règle de droit** : articles + jurisprudence 法律规则：法条 + 判例
4. **Application** : appliquer la règle aux faits 适用：将规则适用于事实
5. **Conclusion** : répondre au problème juridique 结论：回答法律问题

THÈME 1 : QUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
主题一：劳动合同的定性

3 éléments constitutifs (cumulatifs) 三个构成要素（累积）

1. **Activité / prestation de travail** 劳动活动/劳动给付 — toute forme (manuelle, intellectuelle, artistique, sportive…) 任何形式
2. **Rémunération** 报酬 — en espèces ou en nature, même faible ; la promesse suffit 现金或实物，即使微薄；承诺即足够
3. **Lien de subordination** 从属关系 — critère déterminant 决定性标准

! Cas pratique : Identifier la subordination 识别从属关系

Arrêt fondateur : Cass. soc. 13 nov. 1996, *Société générale* 奠基判例

Indices classiques (trilogie) 经典指标（三要素）：

1. **Pouvoir de direction** : donner des ordres et des directives 指挥权：下达命令和指令
2. **Pouvoir de contrôle** : contrôler l'exécution 监督权：控制执行情况
3. **Pouvoir de sanction** : sanctionner les manquements 惩戒权：处罚违规行为

Indice complémentaire : service organisé 补充指标：有组织的服务

- L'employeur détermine unilatéralement les conditions de travail (horaires, lieu, matériel fourni) 雇主单方面决定工作条件（时间、地点、提供工具）

Indice occasionnel : dépendance économique 偶然指标：经济依赖

- Pas de clientèle propre, un seul donneur d'ordre 无自有客户、仅有一个委托方

▷ **Méthode 方法 : Technique du faisceau d'indices 证据束技术**

1. D'abord : rechercher les 3 pouvoirs classiques 首先：寻找经典三权
2. Si insuffisant : rechercher les indices du service organisé 不足则：寻找有组织服务的指标
3. Éventuellement : dépendance économique 必要时：经济依赖

2 principes de la qualification 定性的两项原则

- **Indisponibilité** : les parties ne peuvent pas décider du régime applicable 不可处分性：当事人不能自行决定适用的法律制度
  - Cass. ass. plén. 4 mars 1983, *Barrat* 全体大会
- **Réalisme** : les faits comptent davantage que le contrat 现实主义：事实比合同更重要
  - Cass. soc. 19 déc. 2000, *Labbane* 社会庭

⇒ Même si le contrat dit « prestation de service / indépendant », les conditions réelles déterminent la qualification. 即使合同写" 服务提供/独立"，实际条件决定定性。

Résumé 总结 : Conséquences de la requalification 重新定性的后果

1. Toujours requalifié en **CDI** (jamais en CDD) 始终定性为 CDI
2. Application **rétroactive** de toutes les règles du droit du travail 劳动法全部规则溯及适用
3. **Sanctions pénales** pour l'employeur (travail dissimulé : 3 ans + 45 000 €) 雇主的刑事处罚
4. Indemnité civile : **6 mois de salaire** (art. L. 8223-1) 民事赔偿：6 个月工资

Cas des plateformes 平台案例 : Cass. soc. 28 nov. 2018 *Take Eat Easy* (géolocalisation + sanction = subordination) ; Cass. soc. 3 mars 2020 *Uber* (itinéraire imposé + déconnexion = subordination) ⇒ **requalification en CDI**.

THÈME 2 : RECRUTEMENT ET FORMATION DU CONTRAT
主题二：招聘与合同的订立

A. Limites à la liberté d'embauchage 雇佣自由的限制

! Cas pratique : Discrimination à l'embauche 招聘歧视

Art. L. 1132-1 : liste limitative des motifs interdits (origine, sexe, âge, grossesse, religion, apparence physique, état de santé, opinions politiques, activité syndicale, orientation sexuelle, lieu de résidence, lanceur d'alerte…)
禁止理由的限制性清单（出身、性别、年龄、怀孕、宗教、外貌、健康、政治观点、工会活动、性取向、居住地、举报人身份……）

Régime probatoire (L. 1134-1) 举证制度 — **Renversement de la charge de la preuve** 举证责任倒置 :

1. Le candidat présente des **éléments laissant supposer** une discrimination 候选人提出使人推定存在歧视的要素
2. L'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des **éléments objectifs** 雇主须证明其决定基于客观因素

Sanctions : nullité (L. 1132-4) + **3 ans empr. + 45 000 €** (225-2 C. pén.)
制裁：无效 + 3 年监禁 + 45,000 欧元罚款

Grossesse (L. 1225-1) 怀孕 : l'employeur ne doit **pas prendre en considération** l'état de grossesse. Il est **interdit de rechercher** cette information. La salariée a le **droit de mentir**.
雇主不得考虑怀孕状态。禁止搜集相关信息。女性员工有权撒谎。

B. Opérations de recrutement 招聘操作

- **Règle de finalité** (L. 1221-6) : informations demandées → uniquement pour évaluer les aptitudes professionnelles 目的性规则：索取信息仅用于评估职业能力
- **Règle de pertinence** (L. 1221-8) : méthodes de recrutement doivent être pertinentes au regard de la finalité 相关性规则：方法须与目的相关
- **Information préalable** : IA / ATS / vidéo → candidat informé avant 事先告知：AI/ATS/录像须事先告知
- **RGPD** : consentement + droit d'accès/modification/suppression 数据保护：同意 + 访问/修改/删除权

C. Formation du contrat 合同的订立

↔ Comparaison 对比

: Offre vs Promesse d'embauche **Offre de contrat** 要约 : contrat **pas encore formé** ; l'employeur peut se rétracter tant que le candidat n'a pas reçu l'offre. 合同尚未成立；候选人未收到要约前雇主可撤回。

Promesse de contrat 预约 : contrat **déjà formé** ; l'employeur **ne peut pas se rétracter**. Retrait = licenciement sans cause réelle et sérieuse. 合同已成立；雇主不可撤回。撤回 = 无真实严肃理由的解雇。

THÈME 3 : CDI —LES CLAUSES DU CONTRAT
主题三：CDI——合同条款

A. Clause d'essai 试用条款

Durée maximale de la période d'essai (L. 1221-19) 试用期最长期限

Catégorie 类别	Durée initiale 初始	Renouvellement inclus 含续期
Ouvriers / employés 工人/雇员	**2 mois**	4 mois
Agents de maîtrise / techniciens 中层/技术人员	**3 mois**	6 mois
Cadres 高管	**4 mois**	8 mois

Renouvellement 续期 : 3 conditions cumulatives : (1) stipulé au contrat, (2) prévu par convention de branche, (3) accord du salarié. 三个累积条件：(1) 合同约定，(2) 行业协议规定，(3) 雇员同意。

! Cas pratique : Rupture de la période d'essai 试用期的解除

- **Principe** : liberté de rupture (pas de motif exigé) 原则：自由解除（无需理由）
- **Exception** : **rupture abusive** si motif non inhérent à la personne du salarié ou circonstances abusives 例外：理由与雇员本人无关或存在滥用情形
- **Délai de prévenance** obligatoire (L. 1221-25/26) 预告期限强制
- La période d'essai ne se présume pas → **doit être écrite** dans le contrat (L. 1221-22) 试用期不推定 →须书面约定

B. Clause de non-concurrence 竞业禁止条款

4 conditions cumulatives de validité 4 个累积有效条件

1. **Indispensable** à la sauvegarde des intérêts légitimes de l'entreprise 对保护企业合法利益不可或缺
2. **Limitée dans le temps et dans l'espace** 在时间和空间上有限制
3. Tient compte des **spécificités de l'emploi** 考虑岗位特殊性
4. **Contrepartie financière** (non dérisoire) 经济补偿（不得微不足道）

⇒ Si **une seule** condition manque → **nullité** de la clause. 缺少任何一个条件 → 条款无效。

C. Clause de mobilité 流动条款

5 conditions cumulatives 5 个累积条件 : (1) zone géographique **précise** 地理区域精确; (2) pas d'extension unilatérale par l'employeur 雇主不得单方面扩大; (3) justifiée 正当; (4) proportionnée 相称; (5) respect de la vie familiale et du libre choix du domicile 尊重家庭生活和自由选择住所的权利。

D. Validité des clauses — Principe général 条款有效性——一般原则

§ Article

Art. L. 1121-1 C. trav. Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des **restrictions qui ne seraient pas justifiées** par la nature de la tâche ni **proportionnées** au but recherché.
任何人不得对人格权利和个人及集体自由施加不正当的限制，除非因任务性质而正当且与目的相称。

THÈME 4 : LE CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE (CDD)
主题四：固定期限劳动合同

! Cas pratique : Principes fondamentaux 基本原则

- **L. 1221-2** : le CDI est la **forme normale et générale** CDI 是正常和一般形式
- **L. 1242-1** : le CDD ne peut avoir ni pour **objet** ni pour **effet** de pourvoir **durablement** un emploi **permanent** CDD 不得以填补永久性长期岗位为目的或效果
- **L. 1242-2** : uniquement pour une **tâche précise et temporaire** 仅限明确且临时的任务

A. Cas de recours autorisés 允许使用的情形

6 motifs limitativement énumérés 限制性列举的 6 种事由

1. **Remplacement d'un salarié absent** (L. 1242-2, 1°) 替代缺勤员工
   - 5 sous-cas : absence, temps partiel temporaire, suspension, départ avant suppression, attente CDI 5 种子情形
   - **Un remplacement = un CDD** ; mentionner **nom + qualification + cause d'absence** 一次替代 = 一份 CDD；须注明姓名 + 资质 + 缺勤原因
   - Remplacement partiel et en cascade : autorisés 部分替代和级联替代：允许
   - **Pas de délai de carence** 无等待期
2. **Accroissement temporaire d'activité** (L. 1242-2, 2°) 业务临时增长
   - N'a pas besoin d'être exceptionnel (Cass. soc. 21 janv. 2004) 不需要是特殊的
   - Mais une tendance structurelle → CDI requis (Cass. soc. 3 févr. 2021) 结构性趋势 → 须签 CDI
3. **Emploi saisonnier** (L. 1242-2, 3°) 季节性工作
   - Variations **régulières + prévisibles + cycliques** liées aux saisons 与季节相关的规律性 + 可预见性 + 周期性变化
   - Commerce (Noël, soldes) = **PAS** saisonnier → accroissement temporaire 商业（圣诞、促销）= 不是季节性 → 业务临时增长
   - **Pas de délai de carence** 无等待期
4. **CDD d'usage** (L. 1242-2, 3° + D. 1242-1) 惯例性 CDD
   - 15 secteurs par décret (hôtellerie, spectacle, sport pro…) 法令规定的 15 个行业
   - Même dans un secteur autorisé → vérifier le caractère **temporaire** 即使在允许的行业 → 须验证临时性
5. **CDD à objet défini** (L. 1242-2, 6°) : ingénieurs/cadres, **18–36 mois**, non renouvelable 明确目标 CDD：工程师/高管，18-36 个月，不可续签
6. **Politique de l'emploi** (L. 5134-1) : convention tripartite 就业政策：三方协议

B. Cas de recours interdits 禁止使用的情形

Interdictions absolues 绝对禁止 :

- **Remplacement de grévistes** (L. 1242-6, 1°) 替代罢工者
- **Travaux dangereux** (L. 1242-6, 2° + D. 4154-1) : amiante, rayonnements ionisants…危险工作：石棉、电离辐射…

Interdiction temporaire 临时禁止 : après un **licenciement économique** → 6 mois d'interdiction sur le même poste 经济性裁员后 → 同一岗位 6 个月禁止期

CDD ≠ période d'essai déguisée : l'incertitude commerciale n'est **pas** un motif de CDD 商业不确定性不是 CDD 理由

C. Durée, renouvellement et délai de carence 期限、续签与等待期

↔ Comparaison 对比

: Terme précis vs Terme imprécis **Terme précis** 有明确期限 : date fixée dès la conclusion ; **principe** (L. 1242-7). Durée max : **18 mois** (sauf exceptions). 签订时即确定日期；原则。最长 18 个月。

Terme imprécis 无明确期限 : durée **minimale** obligatoire ; **exception** uniquement pour : remplacement, saisonnier, objet défini. 须规定最短期限；仅限替代、季节性、明确目标。

Renouvellement et succession 续签与连续使用

Renouvellement (avant expiration) 续签（到期前） : max **2 fois**, **sans** délai de carence. Durée totale (contrat + renouvellements) ≤ 18 mois. 最多 2 次，无等待期。总期限 ≤18 个月。

Nouveau CDD (après expiration) 新 CDD（到期后）: **délai de carence obligatoire** (sauf remplacement et saisonnier) 强制等待期（替代和季节性除外）

Calcul du délai de carence 等待期计算 :

- Durée ≥ 14 j → délai = **1/3** de la durée ≥14 天 → 期限的 1/3
- Durée < 14 j → délai = **1/2** de la durée <14 天 → 期限的 1/2
- En **jours d'ouverture** de l'entreprise (pas calendaires), arrondi à l'**entier supérieur** 按企业营业日计（非日历天），向上取整

D. Période d'essai du CDD CDD 的试用期

Calcul : **1 jour par semaine** prévue au contrat 合同约定的每周 1 天

- CDD < 6 mois : max **14 jours** 不足 6 个月：最多 14 天
- CDD ≥ 6 mois : max **1 mois** 6 个月及以上：最多 1 个月
- CDD sans terme précis : calculée sur la **durée minimale** 无明确期限：根据最短期限计算
- **Non renouvelable** (même si CDD renouvelé) 不可续签（即使 CDD 被续签）

E. Formalisme et mentions essentielles 形式要求与必要记载事项

! Cas pratique : Écrit obligatoire + mentions 书面强制 + 记载事项

- **Écrit obligatoire** ; remise dans les **2 jours ouvrables** 书面形式强制；2 个工作日内交付
- **Absence totale d'écrit** → présomption **irréfragable** de CDI 完全无书面 →不可推翻地推定为 CDI
- Remise tardive (> 48h) → indemnité ≤ 1 mois (réforme récente, **plus** de requalification) 迟交 (>48h)→ 赔偿 ≤1 个月（不再重新定性）
- **Mentions essentielles** : motif précis, nom/qualification du remplacé, date de fin ou durée minimale, poste, convention collective, rémunération, clause de renouvellement 必要记载：精确理由、被替代者姓名/资质、结束日期或最短期限、岗位、集体协议、薪酬、续签条款
- Il suffit qu'**une seule** mention manque → requalification 缺少任何一项 → 重新定性

F. Cessation du CDD CDD 的终止

Rupture anticipée — 5 cas exhaustifs (L. 1243-1 et s.) CDD 提前解除——5 种穷尽性情形

1. **Faute grave** 严重过错
2. **Force majeure** (quasi inexistante) 不可抗力（几乎不存在）
3. **Inaptitude** du salarié 员工不适任
4. **Accord des parties** 双方协商一致

5. **Embauche en CDI** du salarié ailleurs 员工被其他企业以 CDI 录用

Impossible 不可能 : démission simple, licenciement économique, insuffisance professionnelle 单方辞职、经济解雇、工作能力不足

On ne parle pas de « licenciement » mais de **rupture anticipée**. Procédure calquée sur la procédure disciplinaire. 不称" 解雇" 而称提前解除。程序参照纪律处分程序。

Indemnités de fin de CDD CDD 到期补偿

- **Indemnité de précarité** = **10 %** des salaires bruts (L. 1243-8) 不稳定补偿金 = 毛工资的 10%
- Exceptions : saisonnier, étudiant en vacances 例外：季节性、假期学生
- **Indemnité compensatrice de congés payés** 未休假补偿金

G. Requalification du CDD en CDI CDD 重新定性为 CDI

! Cas pratique : Causes de requalification 重新定性原因

1. Absence d'écrit → présomption irréfragable de CDI 无书面合同 → 不可推翻推定为 CDI
2. Motif imprécis ou faux 理由不明确或虚假
3. Mention essentielle manquante (une seule suffit) 缺少必要记载（一项即可）
4. Violation des cas de recours autorisés 违反法定使用情形
5. Poursuite du travail après le terme 期满后继续工作
6. Recours systématique et successif révélant un **besoin structurel** 系统性连续使用揭示结构性需求

Sanctions 处罚 :

- **L. 1245-1** : **requalification en CDI** 重新定性为 CDI
- **L. 1245-2** : indemnité de requalification ≥ **1 mois de salaire** (jamais symbolique) 重新定性赔偿金 ≥1 个月工资（绝非象征性）
- **L. 1248-1** : amende pénale **3 750 €** **par salarié** 罚款 3,750 欧元/每名员工

▷ Méthode 方法 : Besoin structurel vs conjoncturel 结构性需求 vs 阶段性需求

Critère déterminant : le **nombre de jours travaillés sur l'année** 决定性标准：年内工作天数

- Proche d'un CDI (quelques semaines de coupure) → **requalification** 接近 CDI（仅几周中断）→ 重新定性
- Moitié ou tiers d'un CDI → pas de requalification CDI 的一半或三分之一 → 不重新定性

Jurisprudence : 94 CDD/4 ans (Cass. soc. 4 déc. 1996) ; 104 CDD/2 ans (Cass. soc. 26 janv. 2005) → requalification.

THÈME 5 : LES POUVOIRS DE L'EMPLOYEUR
主题五：雇主的权力

A. Pouvoir réglementaire : le règlement intérieur 规章制定权：内部规章

Règles fondamentales du RI 内部规章的基本规则

- **Obligatoire** dès **50 salariés** pendant 12 mois (L. 1311-2) 50 名雇员持续 12 个月即强制
- Contenu **exclusif** (L. 1321-1) 内容穷尽性 :
  1. Santé, sécurité, hygiène 健康、安全、卫生
  2. Discipline + **échelle des sanctions** 纪律 + 处分等级
  3. Clauses informatives (rappel des droits) 信息条款（重申权利）
  4. Éventuellement : clauses de neutralité (L. 1321-2-1) 可能：中立条款
- Tout le reste est **exclu** (pas de durée du travail, pas de salaire) 其他一切排除

Procédure d'élaboration 制定程序 : consultation CSE (avis simple) → communication inspecteur du travail → dépôt greffe CPH + publicité → entrée en vigueur **1 mois après** 咨询 CSE→ 报送劳动监察 → 备案 + 公示 →**1** 个月后生效

Non-respect des formalités (Cass. soc. 9 mai 2012) : RI **inopposable aux salariés** mais **opposable à l'employeur** 未遵守程序：对雇员不具约束力但对雇主具约束力

! Cas pratique : Conformité du RI —3 limites (L. 1321-3) 内部规章合规性——3 项限制

1. **Conformité aux normes supérieures** (lois, règlements, conventions collectives) 符合上位规范
2. **Respect des droits et libertés** : restrictions justifiées + proportionnées (L. 1121-1) 尊重权利和自由：限制须正当 + 相称
3. **Interdiction des discriminations** 禁止歧视

▷ Méthode 方法 : « Mise en balance » — Test de proportionnalité 利益衡量——比例原则检验

4 questions systématiques 4 个系统性问题 :

1. **Un droit est-il atteint ?** (vie privée, liberté vestimentaire, liberté religieuse…) 是否侵害了某项权利?
2. **La restriction est-elle justifiée par la nature de la tâche ?** 限制是否因任务性质而正当?

3a. **Existe-t-il des moyens moins attentatoires ?** (**test de modération**) 是否存在侵害更小的手段?（适度性检验）

3b. **L'atteinte est-elle excessive ?** (**test d'excès**) 侵害是否过度?（过度性检验）

⇒ Cette méthode s'applique à **toute restriction de libertés** dans l'entreprise. 此方法适用于企业中任何自由的限制。

B. Pouvoir de contrôle et de surveillance 监督和控制权

2 conditions de licéité 合法的两个条件 :

1. **Information préalable** des salariés et du CSE 事先告知雇员和 CSE
2. **Proportionnalité** au but recherché (L. 1121-1) 与目的相称

Application : vidéosurveillance (pas dans les toilettes/vestiaires), GPS, badge, pointage biométrique (avis CNIL strictement encadré)…
适用：视频监控（不得在卫生间/更衣室）、GPS、工牌、生物识别打卡……

C. Pouvoir disciplinaire 纪律处分权

Échelle des sanctions (du moins grave au plus grave) 处分等级（从轻到重）

1. **Avertissement** 警告 — reproche écrit, n'affecte pas la situation 书面警告，不影响处境
2. **Blâme** 申斥 — reproche formel plus sévère 更严厉的正式谴责
3. **Mise à pied disciplinaire** 纪律性停职 — pas de travail, **pas de salaire** 不工作、不领工资
4. **Mutation disciplinaire** 纪律性调职 — modification d'un élément essentiel → **accord du salarié requis** 合同核心要素变更 →须雇员同意
5. **Rétrogradation** 降级 — qualification inférieure → **accord du salarié requis** 降低职级 →须雇员同意
6. **Licenciement disciplinaire** 纪律性解雇 — rupture pour faute 因过错解除

Mise à pied conservatoire ≠ disciplinaire : la conservatoire n'est **pas** une sanction, c'est une mesure **provisoire** en attente de la sanction réelle. 保全性停职 ≠ 纪律性停职：保全性停职不是处分，是等待真正处分的临时措施。

! Cas pratique : Garanties de fond 实质保障

La faute = manquement aux **obligations professionnelles** 过错 = 违反职业义务

- **Principe** : la vie personnelle du salarié ne peut **pas** justifier une sanction 原则：雇员私人生活不能构成处分理由
- **Exception** : si le comportement privé cause un **trouble caractérisé** dans l'entreprise 例外：私人行为在企业中造成明显干扰
- Le manquement doit être **délibéré** (pas une simple erreur) 违反须是故意的（非简单失误）
- **Deux limites** : (1) droit de retrait (danger grave), (2) désobéissance légitime (ordre illicite) 两个限制：(1) 撤退权（严重危险），(2) 合法抗命（违法命令）

Garanties de procédure 程序保障 : convocation à entretien préalable (lettre RAR ou remise en main propre) → entretien (salarié peut se faire assister) → notification de la sanction (au plus tôt 2 jours ouvrables après l'entretien, au plus tard 1 mois). 召集面谈（挂号信或当面送达）→ 面谈（雇员可有人协助）→ 通知处分（面谈后最早 2 个工作日、最迟 1 个月）

Prescription : l'employeur ne peut engager de poursuites disciplinaires au-delà de **2 mois** après connaissance des faits (L. 1332-4). 时效：雇主在知悉事实后**2** 个月内须启动纪律程序。

THÈME 6 : DROITS FONDAMENTAUX DU SALARIÉ
主题六：雇员的基本权利

Principaux droits fondamentaux 主要基本权利

- **Vie privée** (art. 9 C. civ. + L. 1121-1 C. trav.) 隐私权
- **Liberté vestimentaire** 着装自由
- **Liberté religieuse** 宗教自由
- **Liberté d'expression** 表达自由
- **Droit à la dignité** 尊严权
- **Non-discrimination** (L. 1132-1) 不受歧视
- **Protection contre le harcèlement** moral (L. 1152-1) et sexuel (L. 1153-1) 免受精神骚扰和性骚扰

Méthode applicable : toujours la **mise en balance** (L. 1121-1) pour évaluer les restrictions. 适用方法：始终用利益衡量（L. 1121-1 条）评估限制。

! Cas pratique : Clause de neutralité (L. 1321-2-1) 中立条款

Le RI peut restreindre la manifestation des convictions **si** : 内部规章可以限制信仰表达，条件是：

1. Justifiée par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux **ou** par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise 因行使其他基本权利或企业正常运转的需要而正当
2. Proportionnée au but recherché 与目的相称

⇒ Appliquer la **mise en balance** au cas par cas. 逐案适用利益衡量。

THÈME 7 : MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
主题七：劳动合同的变更

↔ Comparaison 对比

: Modification du contrat vs Changement des conditions de travail **Modification du contrat** 合同变更 : touche un **élément essentiel** (salaire, qualification, lieu de travail contractualisé, durée du travail) → **accord du salarié nécessaire** 涉及核心要素 → 须雇员同意

Changement des conditions de travail 工作条件变化 : relève du **pouvoir de direction** (horaires, tâches dans la même qualification, lieu dans le même secteur géographique) → **pas besoin d'accord** 属于指挥权范围 → 无需同意

! Cas pratique : Refus du salarié 雇员的拒绝

- **Modification du contrat** : le salarié a le **droit de refuser** ; l'employeur peut alors renoncer ou engager une procédure de licenciement 合同变更：雇员有权拒绝；雇主可放弃或启动解雇程序
- **Changement des conditions** : le refus constitue une **faute** pouvant justifier un licenciement 工作条件变化：拒绝构成过错，可能导致解雇

THÈME 8 : LE LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL
主题八：因个人原因解雇

Exigence d'une cause réelle et sérieuse (L. 1232-1) 要求真实且严肃的理由

- **Cause réelle** : faits objectifs, vérifiables, existants 真实的理由：客观、可查证、存在的事实
- **Cause sérieuse** : faits suffisamment graves pour justifier la rupture 严肃的理由：足够严重以证明解除合理

Les degrés de faute 过错的等级

	Définition 定义	**Conséquences** 后果
Faute simple 一般过错	Manquement aux obligations professionnelles 违反职业义务	Préavis + indemnité de licenciement 预告期 + 解雇赔偿金
Faute grave 严重过错	Rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise 使雇员不可能继续留在企业	**Pas de préavis, pas d'indemnité de licenciement** 无预告期、无解雇赔偿金
Faute lourde 重大过错	Intention de nuire à l'employeur 故意损害雇主	Idem + éventuellement dommages-intérêts à la charge du salarié 同上 + 雇员可能须赔偿

▷ Méthode 方法 : Procédure de licenciement pour motif personnel 个人原因解雇程序

1. **Convocation** à l'entretien préalable (lettre RAR ou remise en main propre ; **5 jours ouvrables** minimum avant l'entretien) 召集面谈（挂号信或当面送达；面谈前至少 5 个工作日）
2. **Entretien préalable** : exposer les motifs, entendre le salarié (peut se faire assister) 预先面谈：阐述理由、听取雇员意见（可有人协助）
3. **Notification** du licenciement par lettre RAR (**au plus tôt 2 jours ouvrables** après l'entretien) ; lettre doit énoncer les motifs 以挂号信通知解雇（面谈后至少 2 个工作日）；信函须阐述理由

! Cas pratique : Licenciement sans cause réelle et sérieuse 无真实严肃理由的解雇

Barème Macron (L. 1235-3) : indemnités fixées entre un plancher et un plafond selon l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise.
马克龙标准（L. 1235-3 条）：赔偿金根据雇员工龄和企业规模在上下限之间确定。

Licenciement nul (cas spéciaux) 无效解雇（特殊情形） : discrimination, harcèlement, violation d'une liberté fondamentale, grossesse, accident du travail → **pas de barème**, indemnité minimale = 6 mois de salaire (L. 1235-3-1). 歧视、骚扰、侵犯基本自由、怀孕、工伤 →不适用标准，最低赔偿 =6 个月工资。

THÈME 9 : AUTRES MODES DE RUPTURE DU CDI
主题九：CDI 的其他解除方式

Panorama des modes de rupture 解除方式全景

1. **Démission** 辞职 : volonté claire et non équivoque du salarié ; préavis obligatoire 雇员明确无歧义的意愿；须履行预告期
2. **Rupture conventionnelle** (L. 1237-11 et s.) 协议解除
   - Accord mutuel employeur/salarié 雇主/雇员双方协议

- **Homologation** par la DDETS (DIRECCTE) 须经行政部门核准
- Délai de rétractation : **15 jours calendaires** 反悔期：15 个日历天
- Indemnité ≥ indemnité légale de licenciement 赔偿金 ≥ 法定解雇赔偿金

3. **Prise d'acte** 归责解除 : le salarié rompt le contrat en reprochant des manquements graves à l'employeur ; le juge décide si = licenciement sans cause ou = démission 雇员以雇主严重违约为由解除合同；法官裁定属于无理由解雇或辞职
4. **Résiliation judiciaire** 司法解除 : le salarié demande au juge de prononcer la rupture aux torts de l'employeur 雇员请求法官判决因雇主过错而解除
5. **Mise à la retraite / Départ à la retraite** 强制退休/自愿退休

Résumé 总结 : SYNTHÈSE — Points les plus fréquents en cas pratique 案例分析高频考点总结

1. **Qualification du contrat** : toujours vérifier les 3 éléments constitutifs + faisceau d'indices ; indisponibilité + réalisme. 合同定性：三要素 + 证据束；不可处分性 + 现实主义。
2. **Discrimination à l'embauche** : motifs interdits de L. 1132-1 + renversement de la charge de la preuve. 招聘歧视：L.1132-1 禁止理由 + 举证责任倒置。
3. **CDD** : motif précis + mentions essentielles + requalification. L'erreur sur **une seule** mention = CDI. CDD：精确理由 + 必要记载 + 重新定性。一项记载错误 =CDI。
4. **CDD de remplacement** : un CDD = un salarié remplacé + nom/qualification/cause d'absence. 替代 CDD：一份 CDD= 一名被替代者 + 姓名/资质/缺勤原因。
5. **CDD successifs** : critère = jours travaillés/an. Besoin structurel = CDI. 连续 CDD：标准 = 年工作天数。结构性需求 =CDI。
6. **Délai de carence** : 1/3 (≥14j) ou 1/2 (<14j) en jours d'ouverture ; sauf remplacement et saisonnier. 等待期：1/3 或 1/2，按营业日；替代和季节性除外。
7. **Rupture anticipée du CDD** : 5 cas exhaustifs uniquement. CDD 提前解除：仅 5 种穷尽情形。
8. **Règlement intérieur** : contenu exclusif + procédure d'élaboration + conformité (L. 1321-3). 内部规章：穷尽内容 + 制定程序 + 合规性。
9. **Mise en balance** (L. 1121-1) : 4 questions pour toute restriction de libertés. 利益衡量：4 个问题适用于任何自由限制。
10. **Pouvoir disciplinaire** : échelle des sanctions + distinction mise à pied conservatoire/disciplinaire + accord nécessaire pour mutation/rétrogradation. 纪律处分：处分等级 + 保全/纪律性停职区分 + 调职/降级须同意。
11. **Licenciement** : cause réelle et sérieuse + procédure (convocation, entretien, notification) + barème Macron. 解雇：真实严肃理由 + 程序 + 马克龙标准。
12. **Rupture conventionnelle** : homologation + délai de rétractation 15 jours. 协议解除：行政核准 +15 天反悔期。

▷ Méthode 方法 : Réflexes en cas pratique 案例分析反射

- **Toujours citer l'article** + la jurisprudence de référence 始终引用法条 + 参考判例
- **Ne pas recopier les faits** : les résumer en 2-3 lignes 不要抄写事实：概括为 2-3 行
- **Conclure** : répondre clairement au problème juridique 结论：明确回答法律问题
- **Articuler** : « En l'espèce… / Or… / Donc… » 衔接词：”就本案而言…/然而…/因此…”
- **Sanctions** : toujours indiquer les conséquences (requalification, nullité, indemnités, amendes) 处罚：始终指出后果